

1505786-29.2022.8.26.0050

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: MARIA PRISCILLA ERNANDES VEIGA OLIVEIRA

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/11/2022

... Lei de Drogas, não se exige efetivo ato de tráfico, bastando que o agente tenha consigo a substância entorpecente para tal finalidade, não havendo que se falar em ocorrência somente de "atos de cogitação e preparatórios". Neste sentido:

"TÓXICOS - Tráfico - Consumo - Prática de algum ato de tráfico ou "traditio" -

Inexigibilidade - Trazer consigo, transportar, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

4ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1505786-29.2022.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1505786-29.2022.8.26.0050

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2053785/2022 - 02º DELEGACIA DA DISE - DENARC, 23229607 - 02º DELEGACIA DA DISE - DENARC, 2053785 - 02º DELEGACIA DA DISE - DENARC

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Henrique Mota Pinheiro Bertocci

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARIA PRISCILLA ERNANDES VEIGA OLIVEIRA

VISTOS

HENRIQUE MOTA PINHEIRO BERTOCCI, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e art. 304 c.c. art. 299, do Código Penal, na forma do art. 69, também do Código Penal (aditamento fls. 143) porque no dia 23 de fevereiro de 2022, por volta das 19h40min, em um posto de gasolina situado na Avenida Raimundo Pereira de Magalhães, 16.470, Pirituba, nesta Capital, transportava, guardava e tinha em depósito, para fins de tráfico, um saco plástico a granel e mais 2.470 porções, contendo 1.991,60g de cocaína, substância entorpecente que causa dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, bem como porque entre 25 de outubro de 2019 e 23 de fevereiro de 2022, em local incerto, terceira pessoa falsificou cédula de identidade do Estado do Rio Grande do Norte em nome de

Henrique Vizoni Bertoci e o acusado concorreu, de qualquer modo, para a consecução de tal falsificação, e no dia 23 de fevereiro de 2022, em um posto de gasolina situado na Avenida Raimundo Pereira de Magalhães, 16.470, Pirituba, nesta Capital, o acusado fez uso do referido documento público falsificado.

Segundo a denúncia, policiais civis receberam informações de tráfico de entorpecentes, que seria realizado por um veículo de cor prata, de placas "DDG731", na região norte da capital e passaram a diligenciar nos locais de circulação do automóvel indicados pelo sistema "Detecta". No dia dos fatos, os policiais viram o veículo estacionado em um posto de gasolina, sendo o réu seu condutor.

Abordado, o acusado apresentou o documento de identidade expedido pelo Rio Grande do Norte em nome de Henrique Vizoni Bertoci. Em revista no veículo, os policiais encontraram um compartimento oculto no painel, acessível através de sistema próprio, no qual estavam cocaína a granel e mais 2470 invólucros da mesma droga. Durante a formalização do flagrante, o acusado foi legitimado e descobriu-se sua real identificação, verificando-se a falsidade do RG por ele utilizado.

O acusado ao menos concorreu para a falsificação do documento, fornecendo sua fotografia, e o usou no dia dos fatos.

O réu foi preso em flagrante, sendo decretada a sua prisão preventiva.

Houve aditamento para correção da capitulação da denúncia (fls. 143).

Pela celeridade processual, o rito foi convertido em ordinário e a denúncia foi recebida em 30 de março de 2022, quando foi decretada a quebra do sigilo telefônico do acusado (fls.144/146).

O réu foi citado (fls. 191), foi apresentada defesa preliminar e ratificado o recebimento da denúncia.

Durante a instrução processual, foram ouvidas testemunhas comuns e, após, o réu foi interrogado.

Deu-se cumprimento ao disposto no art. 402 do Código de Processo Penal.

Em sede de alegações finais, a representante do Ministério Público, após a análise das provas produzidas, postulou a condenação do réu nos termos da denúncia.

A defesa do réu, por seu turno, argumentou com fragilidade do conjunto probatório, pelo que postulou sua absolvição. Subsidiariamente, a aplicação da pena no mínimo legal, regime inicial semiaberto, atenuante da confissão, afastamento da reincidência, compensação com a confissão.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é procedente.

A materialidade delitiva com relação ao crime de tráfico de drogas restou comprovada pelo auto de exibição de apreensão de fls. 13 e pelo Boletim de Ocorrência de fls. 07/10, bem como pelos laudos de fls. 22/24 e 110/112.

As substâncias apreendidas foram submetidas a exame químico-toxicológico, tendo resultado positivo para cocaína, listada entre as que determinam dependência física e psíquica (fls. 110/112), corroborando o auto de constatação de fls. 22/24.

Com relação ao delito de uso de documento falso, embora o laudo de exame documentoscópico de fls. 148/151, tenha constatado que o documento de identidade apresenta "os elementos de segurança normalmente visualizados em documentos desta natureza" (fls. 150), fato é que os documentos de fls. 313, 326 e 357 demonstram a falsidade ideológica do documento objeto destes autos, vez que a certidão de nascimento utilizada para sua obtenção não consta nos assentamentos do Cartório em que teria sido emitida (fls. 357).

A autoria dos crimes pelo réu, outrossim, restou demonstrada pela prova oral coligida nos autos.

Em Juízo, o réu disse que conheceu um rapaz que lhe ofereceu R\$1.500,00 para dirigir um veículo com droga e entregar em outro lugar, um posto de gasolina, onde foi abordado pelos policiais civis. Estava arrependido e "abriu o jogo" com eles, estava em um compartimento secreto no carro e abriu para eles. Não estava com documento falso, não sabe de onde ele apareceu. Os policiais disseram que já o investigaram. Estava foragido por um tráfico de 2010, ficou 8 anos na rua foragido. Importante mencionar a importância e a validade da confissão judicial, entendida como de valor absoluto, livre de qualquer vício, ainda que seja o único elemento de

prova nos autos:

"PROVA - Confissão judicial - Validade - Reconhecimento - Entendimento de que tem valor absoluto e, ainda que seja o único elemento de prova, serve como base à condenação - Pedido deferido em parte. (...)"(TJSP - Revisão nº 489.255-3/1 - Amparo - 3º Grupo de Câmaras - Relator Carlos Biasotti - J. 31.01.2008 - v.u). Voto nº 8.869 - grifei

"PROVA - Confissão judicial - Validade - Por presumir-se livre dos vícios da inteligência e vontade, tem valor absoluto, servindo como base condenatória, ainda que seja o único elemento incriminador - Recurso improvido."(TJSP - Ap. Criminal nº 993.08.008.515-3 - Jundiaí - 9ª Câmara Criminal - Relator Souza Nery - J. 02.07.2008 - v.u). Voto nº 13.398

A prova produzida pela acusação é suficiente para a condenação, nos termos da denúncia.

O Policial civil Marcos Antonio Torres, reconhecendo o réu em audiência, disse que receberam uma ordem de serviço de que na região da Zona Norte, na Avenida Raimundo Pereira de Magalhães um veículo prata estaria transportando drogas, abastecendo a região. Fizeram campanha alguns dias para levantar o carro certo, tinham só a parte da placa e viram por onde o carro passava. No dia foram ao local esperando para ver se ele passava, por volta de 19h40min estavam no posto de gasolina quando o veículo e parou na bomba de combustível. Abordaram o acusado, que conduzia o carro. Conversando com ele, ele confessou que tinha um esconderijo no painel do veículo e mostrou como abrir. Abriram e a droga estava escondida no painel do automóvel. Ele apresentou um documento do Rio Grande do Norte, na legitimação viram que o documento era falso, ele era procurado em São Paulo. O segredo do carro tinha um mecanismo "aperta o botão, vira chave, coloca ar condicionado em certa posição". Receberam os dados por denúncia anônima. Abordaram o acusado por causa do carro. Ele estava sozinho no veículo.

Suas palavras foram ratificadas pelas de seu parceiro, o Policial Civil José Ricardo Ribeiro da Silva, que também reconheceu o acusado.

As palavras dos policiais possuem plena validade, pois, como agentes públicos que até prova em contrário - não produzida nestes autos - estão a serviço da lei e da ordem. Em favor dos policiais militares há a presunção juris tantum de que agem escorreitamente no exercício de suas funções (JTJ 154/302, 159/310), presunção essa aqui não elidida.

Ainda:

"DEPOIMENTO DE POLICIAL. Valor probante. A tese da insuficiência testemunhal, quando emane de agentes da Polícia, consiste em velharia em boa hora mandada ao bolor dos armários de reminiscências especiosas. Desde que verossímeis; desde que partidas de pessoas insuspeitas ou desinteressadas, desde que nada se lhes oponha de valia há nenhuma razão, de ordem alguma para que se repudie a palavra de, precisamente, pessoas a quem o Estado confere a missão importantíssima de coibindo o crime, operar, e nada menos, a própria prisão. Não se legitima atribuir ao Estado essa insensatez" (RJTJESP 136/477).

"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal" (STF - HC 73518 / SP, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Julgamento: 26/03/1996 Órgão Julgador: Primeira Turma).

Assim, o conjunto probatório carreado aos autos é seguro para a condenação do acusado nos termos da denúncia.

A quantidade, variedade e forma de embalagem da droga evidenciam sua destinação ao consumo de terceiros, valendo lembrar que traficantes raramente são presos com quantidade alentada de narcótico, não sendo comum, outrossim, o estoque, por mero

usuário, não dependente, de grande quantidade de substância entorpecente para o próprio consumo.

De fato, foram apreendidos, um total de 1.991,60g de cocaína sendo capazes de produzir mais de DEZENOVE MIL E NOVECENTAS fileiras de cocaína, e assim, suficientes para o comprometimento de um número IMENSO de usuários. Ademais, no veículo havia um compartimento secreto para esconder entorpecentes, indicando que ele, com certeza, tem uma estreita ligação com o crime (fotografias de fls. 14/15).

Logo, tudo nestes autos revela que o réu trazia consigo as substâncias entorpecentes apreendidas para fins de mercancia e entrega a consumo de terceiros, haja vista que a prova dos autos, inclusive a indiciária, se erige suficiente confirmação do tráfico.

Não se pode olvidar, a propósito, que, para a caracterização do delito previsto no art. 33 da nova Lei de Drogas, não se exige efetivo ato de tráfico, bastando que o agente tenha consigo a substância entorpecente para tal finalidade, não havendo que se falar em ocorrência somente de "atos de cogitação e preparatórios". Neste sentido:

"TÓXICOS - Tráfico - Consumo - Prática de algum ato de tráfico ou "traditio" - Inexigibilidade - Trazer consigo, transportar, ter em depósito ou guardar a substância entorpecente - Suficiência"(...) (TJSP - Ap. Criminal nº 1.007.360-3/6 - São José dos Campos - 6ª Câmara Criminal - Relator Marco Antonio - J. 17.05.2007 - v.u). Voto nº 5.767 - grifei

"TÓXICOS - Tráfico - Caracterização - Inexistência de dúvida de que a droga apreendida com o acusado e com co-réu se destinava ao consumo de terceiros, levando-se em conta o grande volume e a forma de acondicionamento, embalada separadamente e pronta para a venda, indicando potencial destinação ao mercado nefasto - Desnecessária a prova de ato de comércio, bastando que o agente traga consigo ou mantenha em depósito a droga para essa destinação, ainda que futura, na medida em que a consumação não exige qualquer resultado (...) (TJSP - Ap. Criminal nº 1.104.091-3/5 - Sorocaba - 5ª Câmara Criminal - Relator Pinheiro Franco - J. 20.09.2007 - v.u). Voto nº 9.739 - grifei

Por outro lado, ante o uso do documento falso (RG) pelo acusado quando abordado pelos policiais, ele deve ser apenado nos termos do art. 304 do Código Penal, c.c. art. 299 do mesmo diploma legal.

Inafastável, assim, a condenação do réu nos termos da denúncia.

Decidida a tipificação, passo a aplicar ao réu a sanção merecida, nos termos do art. 68 do Código Penal e art. 42 da Lei nº 11.343/06.

O acusado é reincidente e ostenta maus antecedentes (fls. 55/70).

Assim, atenta às diretrizes do art. 59 do Código Penal, considerando seus maus antecedentes e personalidade claramente voltada para a criminalidade, fixo as penas-base acima do mínimo legal em seis anos de reclusão e pagamento de 600 dias multa, no mínimo legal, para o delito de tráfico de drogas, e dois anos de reclusão e pagamento de 20 dias-multa para o delito de uso de documento falso.

Compenso a confissão do tráfico com sua reincidência.

Pela reincidência com relação ao delito do art. 304 do Código Penal, exaspero a pena em 1/6, totalizando dois anos e quatro de reclusão e pagamento de 23 dias-multa.

Pelo concurso material de delitos, vez que o réu praticou dois delitos mediante mais de uma ação, somo as penas impostas, totalizando sete anos e quatro meses de reclusão e pagamento de 523 dias-multa.

Em razão da reincidência do réu, que é inclusive específica, deixo de aplicar a causa de redução de pena preceituada no art. 33, §4º, da Lei de Tóxicos.

Não existem outras causas de oscilação a serem consideradas, pelo que torno definitiva a pena imposta, mantendo a unidade do dia-multa no mínimo legal ante a falta de comprovação de boa situação financeira por parte do acusado.

Ante o exposto JULGO PROCEDENTE a pretensão deduzida nesta ação para CONDENAR o réu

HENRIQUE MOTA PINHEIRO BERTOCCI, qualificado nos autos, como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e art. 304 c.c. art. 299, do Código Penal, na forma do art. 69, também do Código Penal (aditamento fls. 143), ao cumprimento da pena total de sete anos e quatro meses reclusão, e ao pagamento para o Fundo Penitenciário da quantia equivalente a 523 dias-multa, com unidade no mínimo legal. O réu não merece qualquer benefício.

Com base no art. 33, §3º, do Código Penal, determino que o réu deverá iniciar o cumprimento de sua pena de reclusão em regime fechado, tendo em vista a pena aplicada, a reincidência e os maus antecedentes do acusado, a hediondez do delito pelo qual é condenado e a necessidade da prevenção do tráfico de drogas, que se expande cada dia mais com a benevolência dos aplicadores da Lei. Neste sentido: "Tudo a revelar, portanto e enfim, que o tráfico vem, com a falta de rigor na aplicação da Lei, tomando conta da sociedade, a incutir-se como ato corriqueiro e cotidiano, ocorrido aos olhos de todos, sem que o Estado nada faça para punir aqueles que transgridem em plena confiança de impunidade a ordem jurídica em que a legislação se sustenta. Ora. O Direito é, acima de tudo e simplesmente, um fenômeno social, dês que a própria Justiça é um ideal humano. Assim, as Leis e o ordenamento jurídico são frutos dos anseios de uma sociedade, que visam a proteger seus valores básicos através dos Poderes do Estado. Destarte, se a Lei objetiva recrudescer a situação dada ao traficante, a impor-lhe pena grave, evidente que a atuação do Judiciário não pode perder este Norte. O julgador, portanto, que é agente político, de evidente função social, aplicador da Lei, deve guiar a este sentido, 'data venia'. Daí que aquele que infringe as normas penais, dá um passo transgressor, contrário e desrespeitoso ao seio social em que convive, momento em que sujeita-se, de forma consciente, à atuação do Estado, que deve ser, também, retributiva. Com isso, não se pode jamais perder de vista que o tráfico de drogas trata-se de delito nefasto, que deturpa a sociedade, destrói seres humanos e lares, bem como ampara todo o mundo da criminalidade. Daí que aquele que se dispõe a disseminar entorpecente, cujo vício é odiável e de difícil recuperação, a infligir transtornos não apenas ao próprio dependente, como também a todo seu seio familiar e social, contribui para a destruição da própria sociedade. Merece, por isso, fixação de regime inicial compatível com as circunstâncias e consequências do delito por ele praticado. Àquele que é surpreendido em circunstâncias tais como as descritas nos autos, não há como aplicar-se regime mais brando, sob pena de violação ao princípio constitucional da individualização da pena (art. 5º, XLVI, da Constituição Federal), o que não se pode permitir." (TJSP, 4ª Câmara de Direito Criminal, Apelação nº 0005862-19.2013.8.26.0091, Relator Desembargador Luis Soares de Mello, Mogi das Cruzes, negaram provimento, v.u., j. 25/08/2015).

E ainda:

O regime prisional inicial fechado foi fixado com absoluto acerto, não só por previsão legal artigo 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, com a redação dada pela Lei nº 11.464/07 como, também, pela gravidade do crime, de catastróficas consequências à saúde pública, e responsável, também, pela desagregação familiar e social. Tanto é que o delito é equiparado aos hediondos. O crime de tráfico de entorpecentes é equiparado aos delitos hediondos, portanto os mais graves dentre os elencados no Código Penal e em Leis Especiais. Logo, soa, no mínimo, incongruente a fixação de regime diverso do fechado para o crime de tráfico de drogas. Há, como é de sabença, crimes graves, mas que não são tidos como hediondos, como, por exemplo, o de roubo agravado, o de homicídio simples, dentre outros. Mesmo o tráfico de drogas, considerado o § 4º, do artigo 33 da respectiva Lei Especial, é, sem dúvida, crime grave. Mas há os considerados hediondos. Hediondo quer significar horrendo, gravíssimo, repulsivo, absolutamente intolerável. Ora, sendo assim, como aplicar-se para um crime hediondo, como o tráfico de entorpecentes, regime que não o inicial fechado? O traficante, perante a lei penal tal como está em vigor, é tido como um pária da sociedade, que destrói, não só a saúde das pessoas, especialmente a dos jovens, deixando muitos deles incapacitados para estudar ou mesmo trabalhar, pois é sabido que a cocaína e o "crack", por exemplo, além de causarem dependência, destroem os neurônios, como ainda arrasam os patrimônios das famílias, com gastos

desmesurados com tratamentos e internações, e o que é pior: com mínimas chances de recuperação. Bem por isso que se trata de crime hediondo. A sociedade não tolera o traficante, não podendo o Poder Judiciário fazer ouvidos moucos ao clamor social. O legislador, com a edição da Lei nº 11.343/06, passou a punir o tráfico de forma mais severa exatamente porque o Poder Legislativo percebeu, sentiu que o tecido social estava se esgarçando cada vez mais e que os valores deveriam ser preservados. Uma sociedade repleta de viciados e dependentes é uma sociedade que caminha a passos largos para sua própria destruição com o prejuízo de todos, menos dos traficantes que, com o dinheiro e patrimônio amealhados de forma criminosa, poderão deixar o País e mudarem-se para outros lugares, onde, com certeza, passarão a destroçar outras sociedades, outras inúmeras famílias. Em suma, a sociedade e o Brasil como um todo é o que menos os preocupa. O Poder Judiciário tem que, igualmente, dar o exemplo, tal como procedeu o Legislativo. Bem por isso que a substituição por restritivas de direito é absolutamente inadmissível. Como aplicar ao traficante, por exemplo, a prestação de serviços à comunidade se ele, exatamente, não presta serviço social algum. Ao contrário, só destrói a sociedade em que ele vive! O tráfico de entorpecentes, por se tratar de crime equiparado aos hediondos, não admite a pretendida substituição. Tanto é que a lei penal até previa o regime inicial fechado, numa demonstração de que se trata de crime gravíssimo. Mas, mesmo que, em alguns casos, possa não ser mais considerado hediondo, ainda assim o crime de tráfico é sempre muito grave, comportando, dessarte, o regime inicial fechado. Em liberdade, ou mesmo em regime prisional mais ameno, especialmente o aberto, óbvio que o agente irá continuar exercendo o nefando comércio. Nem a mais ingênua das pessoas iria acreditar no contrário!" (TJSP, 15ª Câmara de Direito Criminal, Apelação nº 0084044-40.2016.8.26.0050, Relator Desembargador Poças Leitão, São Paulo, negaram provimento, v.u., j. 30/11/2017 - grifei).

E mais, a reincidência do acusado e esta nova condenação indicam nenhum regime menos gravoso é capaz de coibir sua conduta delinquente. Nesse sentido:

"tratando-se de condenado reincidente, qualquer que seja a pena de reclusão aplicada, ele deve inicia-la em regime fechado, nos termos do art. 33, §2º, alínea 'c', do Código Penal" (TJSP, AC nº 0000466-79.2011.8.26.0625, Relator Desembargador Penteado Navarro)

E ainda:

"Não se infere qualquer desproporcionalidade na imposição do meio inicialmente fechado para o desconto da reprimenda, pois, nada obstante ser a pena inferior a 08 (oito) anos de reclusão, a reincidência do réu justifica o estabelecimento do meio prisional mais severo, conforme a dicção do art. 33, §§2º e 3º, do Estatuto Repressor. Precedentes" (STJ, 361766/SP, Relator Ministro Ribeiro Dantas, julgado 20-10-2016, grifei).

"Permanecendo inalterado o quantum de reprimenda, deve ser igualmente mantido o regime prisional fechado, pois, conquanto seja a pena inferior a 08 (oito) anos de reclusão, a sua reincidência justifica a imposição do meio mais gravoso para o início do desconto da sanção corporal a ele imposta" (STJ, HC 358421/SP, Relator Ministro Ribeiro Dantas, j. 08/11/2016, grifei).

Consoante o art. 387, §2º, do CPP, mantenho o regime prisional acima fixado, pois inexistem informações sobre o comportamento carcerário do acusado para a progressão de regime, consoante o art. 112 da LEP. Neste sentido: TJSP, 3ª Câmara Criminal, AC nº0045877-82.2014.8.26.0224, relator Desembargador Luiz Antonio Cardoso; TJSP, 1ª Câmara Criminal Extraordinária, AC nº0004038-54.2014.8.26.0361, relator Desembargador Luiz Augusto de Sampaio Arruda.

Nos termos do §1º do art. 387 do Código de Processo Penal, considerando presentes os requisitos da prisão preventiva, MANTENHO a custódia cautelar do réu, ante a

manifesta periculosidade que apresenta, a sua reincidência e reiteração criminosa, inalterada a situação fática que determinou a decretação de sua prisão anteriormente, presentes, sem dúvida, os requisitos do art. 312 do CPP, não se justificando, agora que se acolheu a pretensão estatal para condenar o acusado, ordenar a libertação dele, sem prejuízo do conhecimento de eventual apelação a ser interposta.

Recomende-se o réu no local em que se encontra preso.

Com base no art. 63, §1º, da Lei nº 11.343/06, decreto o perdimento dos bens e valores apreendidos em favor da União Federal. Autorizo a destruição da droga apreendida, se ainda não foi feito. Providencie-se o necessário.

Com o trânsito em julgado, expeça-se guia para execução definitiva; verifique-se se há fiança para abatimento da pena de multa imposta, nos termos do art. 336 do Código de Processo Penal, bem como da taxa judiciária. Caso não haja fiança ou o valor seja insuficiente, intime-se o(s) réu(s) para pagamento da taxa judiciária no prazo de 60 dias, a não ser que o(s) acusado(s) seja(m) defendido(s) pela DPESP, bem como disponibilize-se a certidão da sentença ao Ministério Público, certificando-se nos autos. Na hipótese de aplicação de pena de multa isolada, cumpra-se o disposto no item 479-A das NSCGJ. Oficie-se ao Instituto de Identificação (IIRGD) e ao TRE/SP, tendo em vista o disposto no art. 15, III, da Constituição Federal.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados. R. I. C.

São Paulo, 21 de novembro de 2022.

MARIA PRISCILLA ERNANDES VEIGA OLIVEIRA
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA